

<제12장 단체교섭.제2절 단체교섭의 담당자>

I. 의의

- 단체교섭의 담당자란 단체교섭 당사자인 노동조합이나 사용자를 대신하여 실제로 교섭을 진행하는 사람을 의미한다. 단체교섭의 당사자가 법적인 권리·의무의 귀속 주체라면, 담당자는 그 권한을 행사하는 대리인 또는 집행기관의 성격을 가진다. 담당자의 권한 유무는 교섭의 성립 및 단체협약의 효력에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요하다.

II. 근로자 측 단체교섭담당자

1. 노동조합의 대표자[노조법 제29조 제1항]

(1) 교섭 대표자

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항은 노동조합의 대표자는 그 노동조합 또는 조합원을 위하여 사용자나 사용자단체와 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.고 규정한다. 노동조합의 대표자(위원장 등)는 노동조합의 최고 집행기관으로서 당연히 단체교섭의 주된 담당자가 된다.

(2) 권한의 법적 성격

- 대표자의 교섭 및 협약 체결 권한은 규약에 근거를 두지만, 노조법에 의해 법정된 권한이므로, 규약으로도 이 권한을 전면적으로 제한할 수 없다.

2. 노동조합으로부터 위임을 받은 자

(1) 위임의 허용

- 노동조합의 대표자는 교섭 및 협약 체결 권한을 노동조합의 임원이나 제3자에게 위임할 수 있다. 이 경우 위임받은 자는 그 위임의 범위 내에서 교섭 담당자가 된다.

(2) 위임의 절차

- 위임은 노동조합의 규약 또는 총회나 대의원회의 의결에 따라 이루어져야 하며, 그 범위와 절차는 명확해야 한다.

III. 사용자 측 단체교섭담당자

1. 사용자 또는 사용자단체의 대표자

(1) 개별 사용자

- 개별 사용자(사업주, 경영 담당자)는 원칙적으로 그가 속한 사업장의 근로자들과의 단체교섭에 있어 당연한 담당자가 된다.

(2) 사용자 단체

- 사용자 단체의 대표자는 그 단체를 위하여 구성원인 사용자들의 근로자들과 교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다.

2. 사용자 또는 사용자단체로부터 위임을 받은 자[노조법 제29조 제3항]

(1) 위임의 허용

- 노조법 제29조 제3항은 사용자 또는 사용자 단체는 그 교섭 및 협약 체결에 관한 권한을 단체교섭을 담당하는 자에게 위임할 수 있다고 규정한다. 이는 교섭의 전문성과 효율성을 높이기 위함이다.

(2) 위임의 효과

- 사용자로부터 적법하게 위임을 받은 자가 단체교섭에 응하고 단체협약을 체결하면, 그 효력은 사용자에게 직접 귀속된다.

3. 회생절차개시결정 이후 단체교섭담당자

(1) 문제점

- 기업이 법정관리(회생절차)에 들어간 경우, 기존의 경영진과 법원이 선임한 관리인 중 누가 단체교섭 담당자가 될지가 쟁점이 된다.

(2) 법적 지위

- 판례는 회생절차개시결정 이후에는 관리인이 노조법상의 사용자로서의 지위를 가지며, 따라서 관리인 또는 그로부터 위임을 받은 자가 단체교섭의 정당한 담당자가 된다고 본다. 관리인은 기업의 계속적인 존립과 회생을 도모하기 위해 노무 관리를 포함한 포괄적인 권한을 행사한다.

IV. 단체협약상 제3자 위임금지조항이 있는 경우

1. 문제점

- 단체협약에 당사자가 아닌 제3자에게 교섭 권한을 위임하는 것을 금지하는 조항(예 : 노무사, 변호사, 상급 단체 임원 등에게 교섭 위임 금지)이 있는 경우, 이 조항의 효력이 문제된다. 만약 이러한 조항이 유효하다면, 이에 위반하여 위임된 교섭 담당자와 체결된 협약의 효력이 무효로 될 수 있다.

2. 학설

(1) 무효설(제한설)

- 단체교섭의 주체를 당사자나 그 위임받은 자로 한정하는 것은 노동조합의 자주성과 단체교섭권을 보장하기 위함인데, 제3자 위임금지조항은 노동조합의 위임의 자유를 제한하고 교섭력을 약화시키므로 노조법 제29조 제3항에 위반되어 무효라고 보는 견해이다.

(2) 유효설(원칙적 유효설)

- 단체교섭의 담당자 결정은 노사 자치의 문제이며, 제3자 위임금지조항은 노사 간의 신뢰 관계를 바탕으로 교섭의 불필요한 지연이나 전문성 부족 등을 방지하기 위한 합리적 제한일 수 있으므로, 원칙적으로 유효하다고 보는 견해이다.

3. 검토

- 판례와 다수설은 제3자 위임금지조항이 단체교섭권의 본질적인 부분을 제한하여 교섭의 실질적인 자유를 침해하는 경우에는 노조법 제29조 제3항에 위반되어 무효라고 본다. 다만, 단순한 교섭 보조를 위한 위임까지 금지하는 것은 무효이며, 합리적인 이유가 인정되는 제한적인 범위 내에서만 그 유효성을 인정하는 것이 타당하다. 즉, 교섭의 주체 결정권을 침해하는 것은 허용될 수 없다는 입장이다.

V. 결론

- 단체교섭의 담당자는 노조법에 따라 노동조합의 대표자와 사용자(또는 단체)의 대표자가 원칙이며, 이들은 그 권한을 제3자에게 위임할 수 있다. 위임은 노조법 제29조 제3항에 의해 명시적으로 인정되지만, 단체협약상 제3자 위임금지조항은 교섭권의 본질적 내용을 침해하는 한도 내에서 무효로 판단된다. 회생절차 개시 결정 후에는 관리인이 사용자의 권한을 대행하는 교섭 담당자가 된다.